

法國憲法第 49.3 條有行政權過度擴張之虞，應予廢除
——反方論點

第八組

新聞四 110405090 許巧昕

歐法四 110509109 王佳雲

政治四 109202042 侯呈諺

企管三 110701008 蕭宥朋

經濟四 110208095 吳慶寬

外交四 110203047 李芝妍

新聞四 110405183 陳宇帆

壹、背景概述與歷史回顧

一、何謂法國憲法第 49.3 條？

法國憲法第 49 條第 3 款，又稱「責任承諾」，在法國廣泛被稱為「49.3」，允許總理在「不經過國民議會投票表決」的情況下，通過其提出的法案。這項賦予法國總統極大權力的條款，讓總理能夠貫徹不受多數民眾歡迎、但必須實行的政策，以保持政權穩定。以下為該條款憲法全文：

« Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session ».

根據憲法第 49.3 條，政府可以在國會表決某些法案時，宣布其行使該條款的意圖，這時國民議會的會議員們可以選擇在 24 小時內提出不信任動議（motion de censure），要求國民議會對政府的信任度進行表決。若不信任動議通過，政府將被迫下台，該法案也會被否決；反之，若不信任動議未能通過，該法案將自動生效。

儘管憲法第 49.3 條賦予政府強大權力，但其使用範圍也受到一定的限制。該條款的應用範圍，主要集中於年度財政預算案和社會安全預算案，其他情況下僅能在每屆立法會期內使用一次。

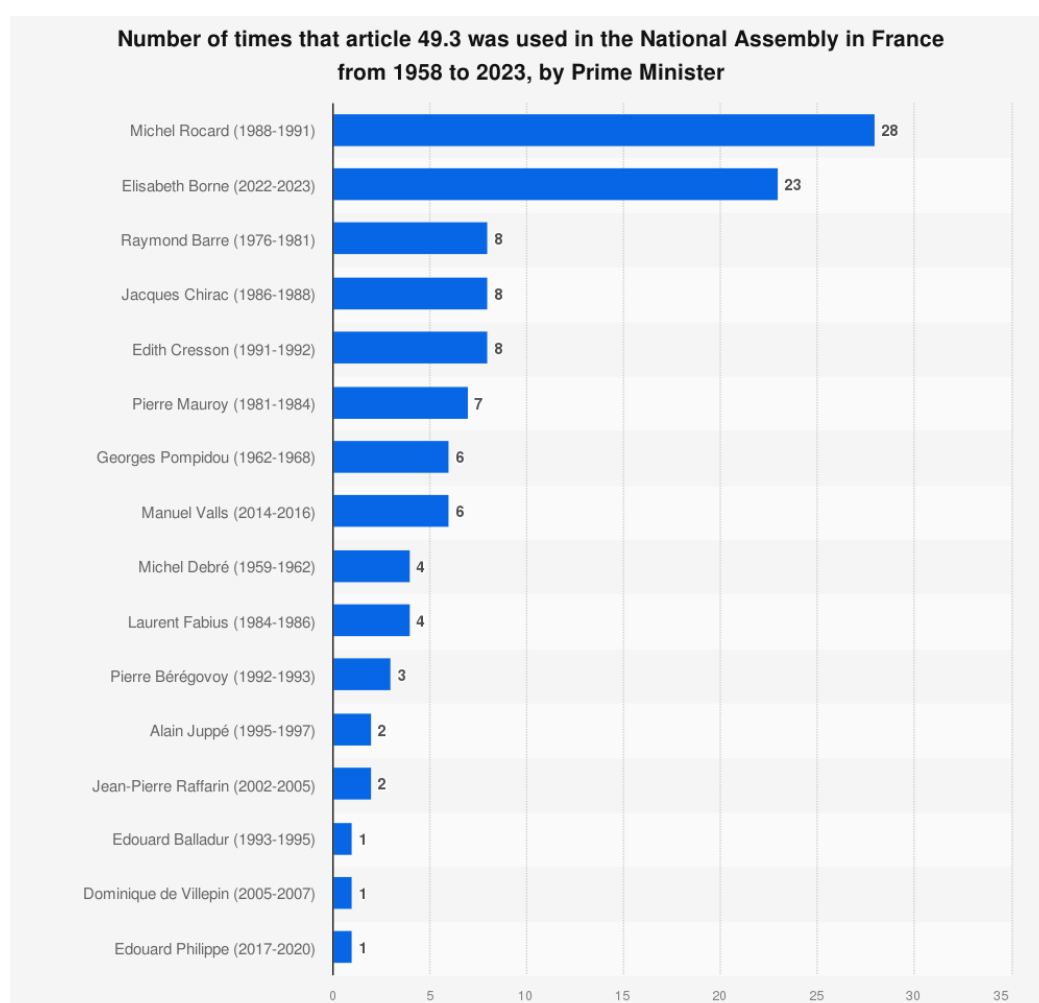
二、法國憲法第 49.3 條的設計背景

法國現行憲法於 1958 年由總統戴高樂（Charles André Joseph Marie de Gaulle）及其顧問德勃雷（Michel Debré）起草，旨在增強政府的穩定性，避免過去第三和第四共和中頻繁出現的政府更迭。憲法第 49.3 條是法國第五共和的一項創新，設計核心之一便是賦予行政部門更強的權力，防止國會在部分立法案上的阻撓，確保在立法過程中，政府能夠實現有效治理。特別在行政部門面對國會不穩定多數的情況下，透過憲

法第 49.3 條仍能通過重要法案，保障行政效率。因此，憲法第 49.3 條是緊急權力的一種形式，也是政府在議會中維持影響力的重要工具。

三、法國憲法第 49.3 條實踐中的影響

憲法第 49.3 條自 1958 年實施以來，已使用超過 100 次。許多法國總理，包括羅卡爾（Michel Rocard）、瓦爾斯（Manuel Carlos Valls Galfetti）等人，都曾動用此條款通過改革法案，而這些法案多涉及勞動法改革、退休制度改革和財政緊縮政策等具爭議性且急需通過的特質。因此，憲法第 49.3 條的使用不僅是程序操作，也往往伴隨政治風險和社會反響。此外，憲法第 49.3 條使用的次數和情境反映政府在國會中的實際控制力。當政府能夠在國會中獲得穩定多數時，通常不需要動用憲法第 49.3 條來推動政策，但在多數不穩定或政治上分歧嚴重的情況下，憲法第 49.3 條則成為一種維持政府執政效率、避免因議會內部分歧而引發立法停滯的重要手段。



圖一：法國總理歷年動用憲法第 49.3 條的情形（資料來源：Statista）

四、法國憲法第 49.3 條的批評與輿論

對於反對者而言，憲法第 49.3 條賦予行政權過大的權力。他們認為，憲法第 49.3 條使政府繞過國會多數的意願，削弱國民議會立法權，進而損害民主代表性。同時他們也指出，以憲法第 49.3 條強制通過法案的方式，反而加劇政府與民眾間的隔閡，削弱政府的公共信任，甚至導致社會動盪。

然而，從支持者的角度來看，憲法第 49.3 條的存在是法國第五共和憲法中穩定化設計的重要一環，確保行政部門的治理能力，也防止因國民議會分裂而造成的政策癱瘓。除此之外，動用憲法第 49.3 條後的不信任動議，也提供議會反制手段，使政府無法濫用權力。自下一章節開始，我方將具體申論，法國憲法第 49.3 條存在之合理性與必要性。

貳、我方論點與論述

一、符合法國憲政設計

（一）法國憲政體制本就偏向行政權

法國憲政設計中，本就賦予行政權較大權力，以維護政治穩定。憲法第 49.3 條與此體系相輔相成，符合第五共和國憲法下的半總統制設計，有助於增強政府的施政能力。憲法第 49.3 條的憲政設計核心之一，便是賦予行政部門更強的權力，確保在立法過程中能夠實現有效治理，避免過度依賴國會。

憲法第 49.3 條最初希望防止國會在部分立法事項上的阻撓或拖延，讓行政部門在國會缺乏多數的情況下，仍能通過重要法案。在過往的應用上，憲法第 49.3 條主要處理政治上具爭議的法案，尤其是涉及國家財政和社會福利，這些法案通常對國家運行至關重要。因此，憲法第 49.3 條既是緊急權力的一種形式，避免因議會內部分歧而引發的立法停滯，也是政府在議會中維持一定影響力的重要工具。

（二）行政權與立法權間的平衡

法國憲政設計希望在行政權與議會監督間取得平衡。憲法第 49.3 條雖然賦予政府較強的立法推動能力，但運作上仍受到不信任動議的制約，這種設計符合法國第五共和的憲政理念，意即在維護行政部門高效運作的同時，也保留議會的制衡權力。

二、運作下的合目的性

欲理解憲法第 49.3 條的立法目的及制度間關係，需觀察法國第五共和建立以來，立法部門與行政部門的運作過程。從歷史經驗來看，有不少情況是執政黨擁有國會多數席次，但在認知憲法第 49.3 條有民主性爭議的情況下，仍動用憲法第 49.3 條通過法案。

（一）憲法第 49.3 條的功能性

根據歐洲委員會的文件，法國政府在面臨重大或有爭議的立法時，即便擁有國會多數，仍時常依賴憲法第 49.3 條來強行通過法案。主要原因如下：

1. 避免冗長的程序拖延：憲法第 49.3 條賦予政府快速通過法案的權力，以避免國會內部的過度阻撓，確保政策順利推行，尤其是在政府意圖迅速落實政治議程的情況下。
2. 確保立法穩定：憲法第 49.3 條作為「理性化議會」的一部分，旨在避免因議會中無法達成共識而導致的立法停滯。此條款讓執政黨的政策得以延續，特別是在缺乏國會絕對多數或內部分歧時。此外，若國會反對黨利用大量修正案進行「拖延戰術」，憲法第 49.3 條可幫助政府在面對阻礙時，保持政策推行的連續性，削弱反對派對政府政策的阻力。

（二）過往反對黨運用修正案拖延議程

歐洲委員會的報告有其道理，因為從歷史案例能觀察到，反對黨時常利用「修正案堆砌」策略來拖延議程，以下是幾個重要例子：

1. 2006 年德維爾潘（Dominique Marie François René Galouzeau de Villepin）政府提出《首次聘用合同法》，希望促進年輕人就業，因此允許企業在兩年內解僱年輕員工而且無需解釋理由。但此法案被批評「不公平」，反對黨因此提出數千項修正案阻撓法案通過。
2. 2010 年總統薩科齊（Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa）政府提出退休制度改革，將退休年齡從 60 歲提高至 62 歲，為了應對老齡化人口和財政壓力。左翼反對黨（主要是社會黨和法國共產黨）總共提交超過五千項修正案，企圖以此拖延審議。
3. 2019 年馬克宏（Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron）政府推動 SNCF 改革，旨在結束法國鐵路工人的終身僱用制度和特殊退休福利，將法國鐵路市場開放競爭。反對黨（主要是左翼政黨）提出超過一萬項修正案以阻礙和拖延法案進程。此舉除表達對改革的不滿，也試圖給工會抗議和罷工提供時間和壓力。
4. 2023 年，馬克宏政府預計將法定退休年齡從 62 歲延長至 64 歲，此舉再次引發強烈抗議。左翼反對黨再次運用「修正案堆砌」策略，提交超過兩萬七千項修正案，延長審議時間。

（三）面對修正案堆砌，憲法第 49.3 條的必要性

若缺乏憲法第 49.3 條，會造成政府在面對反對黨的「修正案堆砌」策略時，沒有足夠強力的抗衡手段，造成行政與立法缺乏效率。這就造成只要遇上爭議性法案，行政與立法部門就需要耗費大量時間與資源，甚至幾乎不可能通過。

另一方面，在「ARTICLE 49.3 OF THE CONSTITUTION OF FRANCE: COMPARATIVE COMMENTS ON PARLEMENTARISME RATIONALISE」報告中提到，憲法第 49.3 條體現「理性化信任制度」，將舉證責任從政府轉移到反對黨。意即，國民議會的反對黨必須得提出證明，或用其他方式說服議員拒絕法案，無法用不理性的方式拖延議程。這種體制讓法國政府可有效控制政策方向，及「政策以動態為常態」的基礎下運作，讓立法過程更高效率、理性。

三、具有公共利益

法國憲法第 49.3 條具有推動公共利益的功能與重要性，以退休金改革來說，若缺乏憲法第 49.3 條的機制將造成嚴重後果。

法國退休金制度是起源於 20 世紀的 pay-as-you-go 制度，並以保證給付作為福利保障內容，資金來源在於年輕勞工繳納的保費。然而，隨著人口老化，勞工保費逐漸無法負擔退休者給付，迫使政府每年需提撥財政預算，造成財政壓力。法國經濟學家 Pierre Concialdi 曾指出，法國的所得替代率（給付占薪資水平比率）約 74%，是歐洲最高，2019 年退休金支出占全國 GDP 比重為 14.8%（歐洲平均 11.6%）。根據他預測的模型，在沒有改革退休金制度的情況下，直至 2045 年，法國的退休金支出將占 GDP 高達 20.9%。

1993 年，巴拉迪爾（Édouard Balladur）擔任總理期間所提出的退休金改革法案，計畫加長計算年限、降低福利發放；2020 年，馬克宏政府將法國多層次退休系統簡化為單一點數制系統，更在 2023 年將法定退休年齡從 62 歲延長至 64 歲。這些改革試圖處理人口老化和財政壓力問題，卻引發大規模的反對聲浪，造成法案推動困難，最終政府都使用憲法第 49.3 條通過法案。

退休金法案推動過程之所以造成反彈，並非憲法第 49.3 條款的使用，而是因法案內容直接影響既得利益者及減少勞工預期未來的福利。若沒有憲法第 49.3 條，退休基金早已破產，反而會造成對勞工權益更嚴重的傷害。

另外，1988 年由總理席哈克（Jacques Chirac）領導的政府提出法案，將多家國有企業私有化，卻面對來自左翼和工會的強烈反對。最終，政府動用憲法第 49.3 條強行通過法案。從結果來看，自由資本市場效率優於大量國有企業下的計畫經濟，所以憲法第 49.3 條的使用可以理解為，雖然對民主程序有些限制，卻實現真正的人民為主、對個人與整體國家都有益的方式。

四、增加行政部門靈活性

在面對緊急或關鍵議題時，行政部門必須具備足夠的靈活性。憲法第 49.3 條便提供行政部門推行政策的靈活度，使政府能在立法過程中，發揮更強的主導作用，在應對突發狀況、實現重大政策改革或縮短立法周期時，擁有更大的自由度。

（一）立法效率的提升

憲法第 49.3 條使政府可不經逐項表決與討論，就直接通過推動法案，避免國民議會因不同立場產生分歧，導致受到強力反對與拖延，尤其在具時間緊迫性的法案中，能極大程度上的提升立法效率。

（二）維持行政機關於法案中的核心理念

立法過程中，各黨派對於法案經常會持有不同意見，法案須經多輪的協商與討論才能最終在立法機關通過。但由於各黨皆有其理念，最終產出的法案在立法討論的過程中，為了與其他黨派妥協，執政者可能需要改變原本推行法案的核心理念。而在某些情況下，行政機關推動的法案核心有重大公益性存在且不容改變時，便可動用憲法第 49.3 條，保證政策與法案的一致性不受太大影響。

（三）提高行政權的主導地位

行政機關內部組成通常具有專業性，某些政策的推行若被拖延與大幅改變，可能會損害公共利益。憲法第 49.3 條可讓行政部們提升政策主導地位，以維持國家政策方向一致性，且不受多元分裂的國民議會影響，有其一定的重要性。

（四）降低政治成本

法案在國會中的協商與妥協，往往增加政策推動的成本，憲法第 49.3 條可避免掉多餘的討論，降低政治成本並將成本集中在政策本身，而非不理性的討論。

五、解決政治僵局

（一）歷史回顧：法國近年的政治僵局

回顧法國第五共和的憲政史，過去曾發生過多次左右共治政府。1986 年，左派社會黨總統密特朗（François Mitterrand）與右派共和黨總理希拉克共同執政。兩人在多項政策上立場大相逕庭，密特朗傾向保持社會主義政策和福利體系，而希拉克則主張市場經濟改革、國營企業私有化，雙方政策上的對立，使政府在重大決策上難以取得共識，導致立法進程緩慢。1997 年，希拉克成為總統，總理則由社會黨喬斯班（Lionel Jospin）出任。喬斯班之政策帶有強烈左派色彩，如每週 35 小時工時制、增加社會福利和擴大公共部門等方面，與希拉克立場相左，也導致兩人互相牽制，降低政府的行政與立法效率。

即便不是面臨左右共治的狀況，當總統與總理立場接近時，仍可能因國會席次分佈產生政治僵局。尤其近年的法國國民議會選舉，多黨派各據山頭。以現任總統馬克宏所領導的中間路線政黨——復興黨（RE）為例，在 2022 與 2024 年的選舉中，以其為首的中間派聯盟未能取得過半席次，左派、右派的政黨各自組成聯盟，與中間派聯盟（執政黨）抗衡。這也導致馬克宏政府在推動年金改革或預算法案時，難以維持穩定的立法支持，使政府的施政能力降低，產生政治僵局。在近期的國民議會選舉中，泛左翼的新人民陣線（NFP）與極右翼的國民聯盟（RN）囊括 364 個席次，可預見在馬克宏剩餘的任期中，政治僵局困境將頻繁出現。

儘管法國相較於第三、第四共和時期，因政局不穩而頻繁倒閣的頻率有所降低，但長期以來存在的左右派對立，甚至演變成今日多元局面，使政治僵局仍然是常態。各黨派在不同議題上在產生對峙，導致政府在政策端不斷搖擺，影響施政效率。

（二）憲法第 49.3 條有助於化解政治僵局

面對左右共治、政局不穩等狀況，過去許多政府都曾動用憲法第 49.3 條解決法案難以推行、行政部門施政難以實施之窘境。以 2023 年馬克宏政府所提出的年金改革法案為例，當時國會已經過長時間的討論，政府閣員也不斷在國民議會各黨團之間穿梭，試圖說服議員通過法案，而當時反對黨甚至運用「修正案堆砌」策略，延長審議時間，使法案難以進行下去。由於持續的立法僵局，馬克宏政府最終動用憲法第 49.3 條強行通過法案，打破國民議會僵局及避免無休止的辯論。憲法第 49.3 條有助於化解政治僵局的理由如下：

1. 平衡立法權與行政權：

面對法國長期存在政治僵局現象，如左右共治、國會席次變化、不同黨派間的杯葛，行政權所擁有的提案及推動政策權限時常受到限縮，致使政府難以推行政策。藉由憲法第 49.3 條的行使，行政權可避免因國會情勢的混亂所造成的僵局，更有效率推動政策，同時也能維持行政權原先擁有的提案及推動政策之權力，維持行政與立法間的平衡。

2. 行政權也經過之民意檢驗，具備正當性

雖然憲法第 49.3 條由總理所發動，但要發動此法案，仍仰賴總理與總統的討論及意見徵得，法條行使也須經由總統發佈，以上均顯示總統在使用憲法第 49.3 條時扮演的重要角色。

法國總統以兩輪決選制選出，擁有一定程度的民意基礎，因此總統所推動的政策具高度民意代表性。然而現實卻常因政治僵局，使總統與其行政團隊無法落實政治理想。總統藉由介入憲法第 49.3 條的行使，使其行政團隊繞過國會限制，落實各項具民意基礎的政策，並維持行政權的穩定與正當性。

3. 建立「理性化」的議會機制

在理想上，議會扮演監督政府施政、討論國家各項法案與政策、傳達民意需求等重要角色。但第五共和中的法國國會卻充斥著各種杯葛、利益交換、拖延戰術、理念上的重大衝突等負面政治文化，使得國民議會帶有高度不確定與不穩定性。法國憲法第 49.3 條規定與德國基本法第 67、68 條類似，皆賦予行政權將信任案與特定法案或政策掛鉤的權力，作為在議會無絕對多數政黨、情勢混雜時具公信力的機制，更可避免政治僵局下造成的立法停滯，建立理性化的議會機制。

六、行政權不會過度擴張

（一）有充分的討論機制與制衡手段，行政權並非不受控制

1. 行使憲法第 49.3 條前，行政與立法部門均有審議空間

(1) 行政部門的審議：總理行使憲法第 49.3 條前，須經過部長會議討論與審議，並非全由總理一人發動，而是匯聚行政權的想法。部長會議又由總統主持，當總統與總理分屬不同政黨時，透過事前經由部長會議的討論，可避免總理或總統一人獨斷推行政策或法令。

(2) 立法部門的審議：總理若要發動憲法第 49.3 條，必須在全體議會辯論開始後才能提出。在國民議會辯論前，法案需先經由國民議會的常設委員會審查，並以書面發布審議報告或修改事項。

“Article 49.3 may be triggered by the Prime Minister in any phase of the parliamentary procedure, after the examination by a standing committee, not necessarily during the first debate before the National Assembly.” (VENICE COMMISSION, 2023)

2. 國民議會可通過不信任動議制衡

(1) 何謂不信任動議？

不信任動議是一種國民議會向政府提出的議案，目的是出於對政府政策、施政表現或特定政治事件的不滿，換言之，是國民議會喪失對現任政府的信任，旨在要求政府辭職。不信任動議的機制，是一種國民議會行使

監督權力的手段，也是對行政部門的制衡力量，用來表達對政府的不信任，確保政府能夠代表多數立法者和民眾的意願。

法國憲法第 49 及 50 條規定，國民議會可以在總理發動強制通過法案的 24 小時內，提起對政府的不信任動議。一旦不信任動議通過，前面藉由憲法第 49.3 條通過的法案便遭否決，且政府還必須辭職負責。

“When the National Assembly passes a resolution of no-confidence, or when it fails to endorse the Government programme or general policy statement, the Prime Minister shall tender the resignation of the Government to the President of the Republic.”（法國憲法第 50 條）

(2) 不信任動議的使用條件與通過門檻：法國憲法第 49.2 條與第 50 條

- a. 國民議會需在 24 小時內提出不信任動議，至少 10% 國民議會議員連署
- b. 連署提交後，48 小時內進行投票
- c. 需獲得國民議會 50% 以上議員的支持（投不信任動議的同意票），則該不信任動議通過
- d. 任何成員在一次例會期間，不得簽署超過 3 項不信任動議，在一次特別會議期間簽署不得超過一項。

(3) 過往國會成功通過不信任動議的案例

法國曾在 1962 年通過不信任動議，時任總統為戴高樂，總理為龐畢度。雖然此不信任動議並非因政府動用憲法第 49.3 條而提出，但由此可見，不信任動議的設置，可使國民議會表達對於政府的不滿，使政府垮台。而不信任動議通過後，總統或許會解散國會，但面對解散國會後的國會大選，可讓民眾表達對於政府及國會作為的看法，因此也具有相當程度的民主性。

(4) 不信任動議的意義

在憲法第 49.3 條的行使中，不信任動議制衡行政權的重要角色。藉由不信任動議投票，國民議會的議員可表達對政府的不滿與意見，起到監督作用。另外，由於不信任動議通過門檻為「過半數同意」，故當不信任動

議通過時，可視為政府失去多數「代表民意」的國民議會議員之信任，有負起政治責任的義務。

3. 參議院不受憲法第 49.3 條限制，仍保有審議法案之權力

法國國會為兩院制，憲法第 49.3 條僅可在國民議會中動用，阻止國民議會對法案的進一步修正，但無權阻止參議院，意即憲法第 49.3 條不能在參議院中使用。參議院在收到根據憲法第 49.3 條推動的法案後，可藉由各個常設委員會，針對不同議題的政策進行專業審查，有權對其進行討論、修正、投票，且總統無法解散參議院。

“Article 49.3 may only be invoked before the National Assembly, not before the Senate. The Senate has the power to discuss, amend, approve or reject the text when it receives it subsequent to the activation of Article 49.3. The relations between the executive and the Senate are very different: the President may dissolve the National Assembly but may not dissolve the Senate. The Prime Minister and the government are appointed and dismissed by the President and are therefore de facto responsible towards him or her. The government may be voted down by the National Assembly, not by the Senate.” (VENICE COMMISSION, 2023)

4. 憲法委員會維護法案的合憲性

法國憲法委員會由 9 名成員組成，分別由總統、國民議會議長和參議院議長提名，任期 9 年且禁止連任，每 3 年會重新任命部分成員。另外，法國憲法的審查制度屬事前審查，政府和國會在法案未正式頒佈前，可以向憲法委員會諮詢，有助於預防法律通過後、可能產生的憲法爭議。

若總理使用憲法 49.3 條後，反對黨認為程序規則被忽視或法案違憲，他們可提交憲法委員會進行違憲審查，由憲法委員會做為審核法案的最後關卡，確保法案的合憲性。

（二）使用憲法第 49.3 條仍須顧慮輿論

使用法國憲法第 49.3 條後，政府雖然能在立法過程中，跳過國會表決快速通過法案，但往往會激化社會矛盾，導致民眾抗議與輿論反彈。即便最終不信任案未被通過，執政黨仍需面對政治信任度下滑的風險和持續的社會壓力。過去也曾發生使用憲法第 49.3 條通過法案，最終卻因民意考量而撤回法案的案例：

1. 1984 年 Savary 法案：在總統密特朗領導下，總理莫魯瓦試圖以憲法第 49.3 條推動教育改革法案，目標為創建統一、世俗的國家教育體系。然而這項法案因激起大規模的抗議及強烈民意反彈，使密特朗政府最終決定撤回法案，更導致莫魯瓦辭職下台，顯示出憲法第 49.3 條並非影響法案的唯一因素，民意對政策執行擁有強大的牽制力。
2. 2016 年 El Khomri 勞工法案：在總統奧朗德（François Hollande）執政期間，總理瓦爾斯（Manuel Valls）動用憲法第 49.3 條通過勞工法案，放寬工時限制，以增加企業的靈活性。此法案引發大規模的抗議活動，掀起強烈的社會反彈。雖然法案以憲法第 49.3 條成功通過，但民意的負面效應也導致政府形象嚴重受損，影響奧朗德政府的政治支持度。
3. 2020 年退休改革法案：總統馬克宏執政時，計畫將 42 種不同養老金合併為單一系統「個人帳戶點數制」、退休年齡延遲、取消現行高風險行業人員的退休金專戶等。該法案透過憲法第 49.3 條，試圖快速通過法案以應對當時強烈的社會動員。該法案引發工會強烈反對，並在黃背心運動後削弱馬克宏的政治支持基礎，加上新冠疫情爆發，馬克宏最終於 3 月宣布暫停改革，顯示危機情境下政策推行的脆弱性。

另外，使用法國憲法第 49.3 條推動立法，除了可能面臨民眾的強烈反對，也會對政府的政治合法性和民意支持造成負面影響。為減少負面效應並爭取民眾支持，政府通常會需要更透明地公開相關資料，並舉辦公聽會，向民眾解釋立法的目的與必要性。這些措施有助於改善政府與公眾之間的溝通，並試圖說服民眾認同改革的長遠利益，同時針對民眾意見給出即時回應：

1. 2016 年 El Khomri 勞工法案：總理瓦爾斯使用憲法第 49.3 條強行推動勞工法改革。然而，為減少抗議並爭取民意支持，當時政府積極強化與工會和市民的對話，舉辦多次公聽會，向民眾解釋改革的必要性，並公開更多的背景資料。

2. 2020 年退休改革法案：馬克宏政府推動的退休改革，遇到大規模的社會抗議。為爭取民眾的支持並提高透明度，政府公開改革的詳細數據和計算模型，並與各界社會組織、工會舉行多次公聽會。

使用法國憲法第 49.3 條雖能使政府迅速通過法案，但常激化社會矛盾，引發民眾抗議和輿論反彈，並對政府的政治信任度造成下滑。為減少民意反對的影響和提高選民支持，在動用憲法第 49.3 條的同時，政府通常會提高政策透明度、公開相關資料，向大眾解釋法案的必要性與目標，以爭取民眾的支持並回應社會關切。因此，使用憲法第 49.3 條並非行政權過度擴張，它同時也促使政府加強與民間的溝通力量。

參、辯論攻防

一、民主正當性的質疑

反對者認為，憲法第 49.3 條的使用不具備民主正當性。面對此質疑，我方主張若法國人認為此條款反民主、不該存在，那麼人民早該透過施壓國民議會議員，敦促議員儘速修法；若反對黨也認為此條款不合適，他們也該提出修憲案，修正此條款。但截至目前為止，卻從未有過任何修憲聲浪與動作。

另外，法條的民主正當性來自人民授予此法治制度，制度再授予法條正當性，並非限於人民間接或直接投票才有民主正當性。若法國人認為此法條無正當性，則應有大量民意反對此條款，而非僅針對法案內容抗議。

二、憲法第 49.3 條有過度使用風險

首先，要如何界定憲法第 49.3 條過度使用，本身困難度頗高，過度使用是指次數上的過度使用或是使用時機上，也須有更明確的定義。若單從「是否造成負面影響」界定過度使用，那從法國第五共和以來，並無足夠證據證明憲法第 49.3 條造成任何實質利益的受損，因此無法說明憲法第 49.3 條有過度使用的風險。

此外，若以未來可能因過度使用造成危害為立場，我方認為較不需擔心。如同先前論述，回顧過去歷史使用，政府使用憲法第 49.3 條有權力擴張並無跡象，且使用此條款仍會受劇烈民意壓力而無法濫用，同時也有配套的制衡機制進行處理。

三、不信任動議通過有高難度，難以制衡憲法第 49.3 條

2008 年修憲後，憲法第 49.3 條基本上處理國家財政與社福相關議題，因此動用此條款的法案有對國家的重要性，必須給予高強度的手段使其不容易被推翻。

另外，通過不信任動議之標準為議會半數以上的議員投下不支持票。若不信任動議未過半數同意，也表示國民議會有超過一半的人可以接受此做法，或沒有足夠理由能使一半以上的人反對政府此做法。

四、權力過度集中於行政權，削弱立法權

從根本來說，法國憲政體制的設計本身傾向給行政權較大權力，以確保國家正常運行。根據法國歷史與習慣，法國人民本身習慣於「大總統」的政治體系，給予總統和行政較大全力去推動政策。

此外，動用憲法第 49.3 條後，議會並非毫無手段反擊。除提起不信任動議外，法國憲法亦提及政府、總統及國會有主動提出公投的權力。過去也曾有民意推翻立法之歷史。權力分配本就難以達到人人都滿意，憲法第 49.3 條雖賦予行政權特權通過法案，但立法機構仍有制衡之手段。

五、動用憲法第 49.3 條易造成政治不穩定

我方認為，政治不穩定與本條並沒有直接的關聯性。過去動用憲法第 49.3 條後所產生的不穩定狀況，應來自於法案本身內容。若刪除本條，導致重要國家政策法案無法與時俱進，反而對國家社會之負面影響更加劇烈，造成更大的不穩定性。

六、其他民主國家沒有憲法第 49.3 條的設計

各國的歷史脈絡均不同，法國在第三、第四共和時採議會制，國會佔有優勢卻造成多黨分歧及多次倒閣，故在 1958 年時戴高樂制定憲法，將行政權擴大以避免政局不穩的情況再度發生。因此憲法第 49.3 條存在是在維護行政權，而非擴張行政權，更遑論過度擴張。

肆、結論

憲法第 49.3 條最初設立的目的，是為避免法國第五共和重蹈第三、第四共和的憲政混亂及政治僵局，賦予行政部門在面對議會分裂或政治僵局時推動改革的能力，同時不破壞國會的整體運作和民主機制。

在國民議會無法形成統一意見或政策議程面臨阻力時，憲法第 49.3 條為行政部門提供解決方案，在克服立法困難上是不可或缺的角色，讓政府能在急迫情況下快速應對，而非被政治僵局拖累。同時，憲法第 49.3 條能使政府在議會多數不足時，避免無休止的辯論和修正案阻撓，確保政策得以施行，維護行政權穩定及專業度。

憲法第 49.3 條最常被討論的點為：行政權過度擴張。然而，我方主張，在 2008 年修憲時，法國曾針對憲法第 49.3 條進行修正，將適用範圍限縮至特定法案，並非行政權獨斷，更何況憲法第 49.3 條仍有許多制衡機制，包含不信任動議、參議會審議、輿論壓力等，再加上經由憲法委員會審查合憲性，使憲法第 49.3 條不是所謂的「行政霸王條款」。

綜上所述，我方認為無論是從憲法第 49.3 條憲政設計合理性、行政權力等範疇去討論，法國都不應廢除憲法第 49.3 條。憲法第 49.3 條保障行政部門靈活性與維護法國憲政平衡間發揮關鍵作用。雖然憲法第 49.3 條引發許多討論，但同時他也具有多重制衡機制的約束，能有效推動重要政策並避免政治僵局，因此憲法第 49.3 條應繼續保留，不該被廢除。

伍、參考資料

郝培芝（2010）。法國半總統制的演化：法國2008年修憲的憲政影響分析。問題與研究，49(2)，65-98。 [http://dx.doi.org/10.30390/ISC.201006_49\(2\).0003](http://dx.doi.org/10.30390/ISC.201006_49(2).0003)

Pierre Concialdi (2023). The French pension system: A long-term macroeconomic perspective. *Re vista Pesquisa e Debate*, v.35, n.1(63), 6-28. <https://doi.org/10.23925/1806-9029.v35i1e62675%20>

Adriano Evangelisti (2022). ARTICLE 49.3 OF THE CONSTITUTION OF FRANCE: COMPARATIVE COMMENTS ON PARLEMENTARISME RATIONALISE. *Comparative Law Journal of the Pacific / Journal de Droit Comparé du Pacifique* [Anciennement *Revue juridique polynésienne* (RJP)], 213-226. <https://shs.hal.science/halshs-03741858v1>

Pierre Brunet (2024). The elusive quest of the democracy of compromise. Note on the Venice Commission' s Interim Opinion on Article 49.3 of the French Constitution. *Percorsi costituzionali*, 2023, 2. <https://shs.hal.science/halshs-04744751v1>

Calixte Bloquet (2023). Article 49.3 of the French Constitution: bringing Parliament to heel, whatever it takes?. *Institut für Parlamentarismusforschung (IParl)*. [Article 49.3 of the French Constitution: Institut für Parlamentarismusforschung \(IParl\)https://www.iparl.de/blickpunkt/IParl_Blickpunkt](https://www.iparl.de/blickpunkt/IParl_Blickpunkt)

Andrew Harding（2024年7月10日）。法國議會選舉「驚人逆轉」後續：真正的權力鬥爭才剛拉開帷幕。BBC 中文網。 <https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-69179526>

蔡鎰仲（2023年1月5日）。一言不合就強行通過法案？法國總理戰勝國會的秘密武器？ | 國際瞭望。法律白話文運動。 <https://plainlaw.me/posts/Parlement-fran%C3%A7ais>

林荷曦（2024年9月22日）。【政治學】法國憲法「49.3」與年金改革決策過程中的民意與利益團體。國試論壇。 <https://talk.superbox.com.tw/Text.aspx?id=3208&checksum=Super413Talk>

Türker Ertuş (2023, May 30). How Emmanuel Macron Reaffirmed the Rationalised Character of the French Parliament. MONETESQUIEU INSTITUUT. https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vm3da4l2t1nn/nieuws/how_emmanuel_macron_reaffirmed_the

Mathias Bernard (2023, March 21). Article 49.3 et réformes sociales : une histoire française. The Conversation. <https://theconversation.com/article-49-3-et-reformes-sociales-une-histoire-francaise-202172>

Assma Maad, Romain Imbach (2023, March 31). French pension reform: How the Constitutional Council could thwart the bill. Le Monde. https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2023/03/31/french-pension-reform-how-the-constitutional-council-could-thwart-the-bill_6021274_8.html

Jennifer Su (2023, January 9). Article 49.3 in France: A Political Tool. Columbia Undergraduate Law Review. <https://www.culawreview.org/current-events-2/article-493-in-france-a-political-tool>

Statista Research Department (2024, July 4). Number of times that article 49.3 was used in the National Assembly in France from 1958 to 2023, by Prime Minister. Statista. <https://www.statista.com/statistics/1471967/use-of-article-493-in-france-by-prime-minister/>

Venice Commission (2023, June 13). France - Interim opinion on the Article 49.3 of the Constitution. Council of Europe. <https://venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282023%29024-e>

Frédéric Dabi, Hugo Lasserre (2023, March 16). LE REGARD DES FRANÇAIS SUR LE RECOURS AU 49.3 POUR FAIRE PASSER LA RÉFORME DES RETRAITES. Institut français d'opinion publique. <https://www.ifop.com/publication/le-regard-des-francais-sur-le-recours-au-49-3-pour-faire-passer-la-reforme-des-retraites/>

Romain Geoffroy (2022, May 9). Cohabitation in France: is the risk of political paralysis real?. Le Monde. https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2022/05/09/cohabitation-in-france-is-the-risk-of-political-paralysis-real_5982848_8.html

Mathias Bernard (2023, March 22). French Governments' Long Record of Bypassing Parliament: A Brief History of Article 49.3. The Conversation. <https://theconversation.com/french-governments-long-record-of-bypassing-parliament-a-brief-history-of-article-49-3-202185>

CONSTITUTION OF OCTOBER 4, 1958. https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/constitution_anglais_oct2009.pdf

陸、分工表

系級	姓名	負責項目
新聞四	許巧昕	書面資料整理、論點六資料搜集
歐法四	王佳雲	書面資料整理、論點六資料搜集
政治四	侯呈諺	書面資料整理、論點四資料搜集
企管三	蕭宥朋	一辯、論點一資料搜集
經濟四	吳慶寬	二辯、論點二及三資料搜集
外交四	李芝妍	三辯
新聞四	陳宇帆	結辯、論點五資料搜集